



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2023.0000661188

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1008351-27.2022.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BRUNA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS FONSECA (Presidente), RODRIGUES TORRES E FERREIRA DA CRUZ.

São Paulo, 7 de agosto de 2023.

DIMAS RUBENS FONSECA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO N° 1008351-27.2022.8.26.0566

COMARCA: SÃO CARLOS (3ª VC)

APTE: BRUNA QUEIROZ

APDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

JD 1º GRAU: CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA

VOTO N° 52.063

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Conta da apelante no Instagram invadida por hacker. Dever de segurança inserido no art. 6º, VII, da Lei nº 13.709/2018 violado. Tentativas de exclusão do perfil do Instagram sem sucesso, ante a não atuação da apelada. Permanência da situação irregular por longo período, em afronta à saúde psíquica da apelante. Lesão anímica corporificada, idônea a impor indenização. Recurso provido.

Trata-se de apelação interposta por **BRUNA QUEIROZ** nos autos da ação de obrigação de fazer c. c. reparação por dano moral que move contra **FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA**, com pedido julgado parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 194/197, cujo relatório se adota, com condenação do réu à obrigação de fazer consistente em oferecer os meios necessários para recuperação da conta da autora na rede social Instagram (@atrizbrunaqueiroz), bem como ao pagamento de metade das despesas processuais, corrigidas desde o reembolso e dos honorários advocatícios fixados, por equidade, em R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais), corrigido desde a época do ajuizamento. Rejeitou,

ainda, o pedido indenizatório por dano moral, impondo à autora o pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da ré, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do qual decaiu (R\$ 20.000,00), observada a gratuidade concedida.

Sustentou, em síntese, que suas redes sociais foram invadidas, oportunidade em que o invasor passou a aplicar golpes em seus seguidores; que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral em decorrência da lesão anímica suportada indevidamente, e que experimentou sucessivas frustrações e transtornos em razão do descaso da apelada, que não tomou providências para evitar a ação de terceiros (fls. 200/211).

Contrarrazões de apelação vieram às fls. 222/247, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em 27 de julho de 2022 a apelante ajuizou esta ação, noticiando que teve seu perfil pessoal na rede social Instagram hackeado em 29 de junho de 2022, de forma criminosa por terceiro estranho à lide, anunciando produtos a preços atrativos no seu perfil, provocando danos enganando consumidores.

Noticiou que tentou administrativamente a exclusão ou retirada do ar imediatamente deste perfil, sendo que a apelada a tanto se negou, por isso pretende a concessão da tutela antecipada de

urgência.

Para demonstrar suas alegações trouxe boletim de ocorrência lavrado no dia 29 de junho de 2022 (fls. 48/49), bem como documentos que demonstravam a tentativa de exclusão da conta (fls. 76/90).

Foi deferida a tutela antecipada para que a apelada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas excluísse o perfil pessoal da autora e tornasse indisponível qualquer conteúdo apontado na petição inicial (fls. 94).

A apelada contestou a ação, sustentando ausência de responsabilidade sobre o hackeamento (fls. 106/134).

Posto isso, o cerne do que se discute aqui é a responsabilidade civil da apelada pela demora na recuperação/exclusão do perfil da apelante no Instagram, ante as tentativas administrativas sem sucesso, fato que teria aumentado o seu desconforto psicológico.

No caso, a prova dos autos revela que a apelante teve seu perfil do Instagram mantido no ar indevidamente por vários meses, ainda que a apelada tenha sido contatada administrativamente várias vezes, sendo que o perfil só foi retirado do ar após ela ser citada/intimada a dar cumprimento à tutela antecipada.

Evidenciado o nexo de causalidade entre os danos suportados indevidamente pela apelante e a conduta da apelada, entende-se que ela deixou de

fiscalizar e zelar pela regularidade do sistema de segurança deste, além de ter deixado de atender prontamente sua usuária, em caso de urgência, como o aqui relatado.

Não se pode olvidar que a apelada deixou de observar o dever de segurança inserido no art. 6º, inc. VII, da Lei nº 13.709/2018, tendo em vista que a existência de hackeamento, o que demonstra que seu sistema de segurança é frágil.

Mais frágil e defeituoso ainda, o serviço de atendimento aos seus usuários que ela disponibiliza, principalmente para os casos de urgência.

De se observar, também, que não se vislumbra a ocorrência de excludentes de responsabilidade, haja vista que terceiro fraudador contou com a negligência da apelada para causar danos à apelante.

Ademais, a responsabilidade da apelada e seu dever de indenizar têm sido reconhecidos em diversos julgados, inclusive por esta C. Câmara: *"CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia celular x WHATSAPP. Conta hackeada e perfil invadido. Fortuito interno. Legitimidade passiva e solidária do FACEBOOK, que controla o aplicativo de mensagens, e da Claro, por integrarem a cadeia de fornecedores. Precedente específico desta Câmara. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do*

risco proveito x quebra da confiança e da mínima segurança esperada. Invasor que aplicava golpes em nome do autor, advogado. Indenização de R\$ 5.000,00 para cada réu que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial da citação. Art. 405 do CC. Recursos providos em parte mínima”¹.

No mesmo sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Legitimidade passiva da Ré. A Ré pertence ao mesmo grupo econômico da “WhatsApp Inc.” e, assim, responde pelo fato do serviço, nos termos da lei brasileira. Precedentes deste E. TJSP. Fraude praticada em desfavor da Autora. Conta pessoal de aplicativo da Autora que foi invadida por terceiro, impedindo seu acesso. Terceiro que ameaçou a Autora e entrou em contato com seus familiares. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da Ré. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Repercussão social inegável da conduta ilícita da Ré em desfavor do nome da Autora, ferindo direitos da personalidade. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”².

De outro lado, o dano moral ficou caracterizado, pois os percalços vivenciados pela apelante em decorrência da falha no sistema de

¹ TJSP; Apelação Cível 1004391-30.2021.8.26.0362; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022.

² TJSP; Apelação Cível 1041057-04.2020.8.26.0576; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022.

segurança da apelada não podem ser tidos como meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, eis que as intercorrências havidas e todas as perturbações oriundas de tais fatos, são plenamente capazes de embasar o pleito indenizatório.

A desídia foi clara, inoportuna, causando perturbação que não pode ser equiparada ao mero transtorno do cotidiano, logo perfeitamente cabível o pagamento de indenização por dano moral, como forma de reparar o sofrimento causado à apelante.

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Sob esse enfoque, mostra-se razoável a fixação da indenização por dano moral em R\$5.000,000 (cinco mil reais), com correção desde a data do V. Acórdão e com juros de mora incidentes da citação.

Como dito anteriormente, a apelante pretendeu a recuperação de seu perfil do Instagram e indenização por dano moral.

Dessa maneira, sagrou-se integralmente vencedora, fazendo-se necessária a readequação das verbas de sucumbência.

Assim, a apelada deverá arcar com a integralidade das despesas processuais, além da verba honorária ao patrono da apelante, fixada em vinte por cento (20%) do valor da condenação.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, nos moldes acima alvitrados.

DIMAS RUBENS FONSECA

RELATOR